



Република Србија
Комисија за азил
Број: Аж- 23/26
23.3.2026. године
Београд

Комисија за азил у саставу: Гордана Милановић, председник Комисије, Стана Ашанин, Јасмина Сојковић, Лидија Ивановић, Наташа Гудовић, Жељка Вељовић, Протић, Петар Анђић, Сања Гаврановић и проф.др Дарко Симовић, чланови Комисије, одлучујући по жалби Lagovskii Dmitrii, држављанина Руске Федерације кога заступају правници Центра за истраживање и развој друштва - ИДЕАС из Београда, ул. Тиквешка бр. 26, по основу пуномоћја у списима предмета, изјављеној против решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Дирекције полиције – Управе граничне полиције – Канцеларије за азил број 26-7707/25 дана 23.2.2026. године, на основу члана 21. став 1. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/18) и члана 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), на седници одржаној дана 23.3.2026. године у Београду, под бројем Аж-23/26 доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбија се жалба, Lagovskii Dmitrii, држављанина Руске Федерације изјављена против решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Дирекције полиције – Управе граничне полиције – Канцеларије за азил, број 26-7707/25 од дана 23.02.2026. године, као неоснована.

Образложење

Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Дирекција полиције – Управа граничне полиције – Канцеларија за азил је дана 23.2.2026. године, донела решење под бројем 26-7707/25, којим је захтев за азил држављанина Руске Федерације одбијен као неоснован. Разматрајући разлоге због којих се тражи азил, наводе из захтева и са усмене расправе, као и друге чињенице од значаја за одлучивање у овој правној ствари и тумачећи право на азил у складу са позитивноправним прописима Републике Србије, првостепени орган је утврдио да су испуњени услови за примену члана 38. став 1. тачка 3. Закона о азилу и привременој заштити, којим се одбија захтев као неоснован ако тражилац не испуњава услове прописане у чл. 24. и 25. овог закона, те члана 86. став 1, којим је прописано удаљење странца, односно да странац чији је захтев одбијен или одбачен, или је одлучено да се поступак обустави, а који нема

други основ за боравак у земљи је дужан да напусти Републику Србију у року који је одређен том одлуком. Додатно су испуњени услови за примену члана 92. истог закона којим је прописано да се исправе из члана 87. став 1 тачке 2. - 6. морају вратити Канцеларији за азил, по окончању поступка, укидању статуса или у случају замене због дотрајалости или оштећења.

Против наведеног првостепеног решења, тражилац азила је посредством правника Центра за истраживање и развој друштва - ИДЕАС из Београда, ул. Тиквешка бр. 26., поднео жалбу због неправилне примене закона, другог прописа или општег акта, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и повреде правила поступка..

У жалби се наводи следеће:

- првостепени орган је погрешно применио одредбе чланова 32. 33. и 34. Закона о азилу и привременој заштити,
- првостепени орган није на адекватан начин оценио наводе подносиоца жалбе који се односе на субјективни елемент страха од прогона,
- првостепени орган није извршио индивидуализовану процену да ли би евентуално одбијање мобилизације могло имати утицај на несразмерно или дискриминаторно кажњавање, у смислу члана 28. став 2. тачки 2, 3, 4. и 5. Закона о азилу и привременој заштити,
- наводи према којима побијано решење не садржи свеобухватну процену ризика у смислу члана 3. Европске конвенције и члана 6. Закона о азилу и привременој заштити,
- наводи који се односе на непоступање Канцеларије за азил у складу са чланом 141. став 4. Закона о општем управном поступку
- наводи жалбе да су у ожалбеном решењу неправилно коришћени извори;

Подносилац пеко пуномоћника предлаже Канцеларији за азил као првостепеном органу, да у складу а чланом 165. ЗУП-а уважи жалбу, поништи првостепено решење и донесе нову одлуку којом се подносиоцу жалбе признаје право на уточиште. У супротном, предлаже се да Комисиј за азил поништи решење и самостално донесе одлуку или да поништи решење и предмет врати првостепеном органу на поновно одлучивање.

У одговору на жалбу првостепени орган је остао у свему при разлозима из образложења оспореног решења и предложио да Комисија за азил, као другостепени орган одбије жалбу као неосновану.

Разматрајући жалбу, ожалбено решење и списе предмета, Комисија за азил налази да је жалба допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица.

Поред тога, Комисија за азил је такође утврдила, да је поступак правилно спроведен, да је ожалбено решење правилно и на закону засновано и да је жалба неоснована. Првостепени орган поступио је у складу са чланом 10. Закона о општем управном поступку, детаљно, правилно и потпуно размотрио све чињенице и околности, а нарочито релевентне чињенице које су тражиоци азила изнели на усменој расправи и донео одлуку у складу са чланом 38. став 1. тачка 3. Закона о азилу и привременој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/18). Комисија налази да се првостепени орган у конкретном случају руководио смерницама Приручника о поступку о критеријумима за одређивање избегличког статуса (УНХЦР). Првостепени орган је ожалбено решење донео у складу са одредбама члана 141. ст. 4. Закона о општем управном поступку, те садржи све неопходне делове и садржину који су прописани

наведеним чланом, а који су неопходни за доношење правилне и на закону засноване одлуке. Имајући у виду наведено, неосновани су наводи који се односе на непоступање Канцеларије за азил у складу са чланом 141. став 4. Закона о општем управном поступку.

У погледу жалбених навода према којима је првостепени орган погрешно применио одредбе чланова 32. 33. и 34. Закона о азилу и привременој заштити, истичемо да је првостепени орган приликом доношења одлуке по захтеву за азил проверавајући кредибилитет изјаве тражиоца азила, поступио у складу са одредбама члана 32. став 2. Закона о азилу и привременој заштити, где је наведено да приликом одлучивања о основаности захтева за азил, Канцеларија за азил прикупља и разматра све релевантне чињенице и доказе које је изнео тражилац, узимајући у обзир нарочито положај и личне околности тражиоца, као и актуелне извештаје о стању у држави порекла тражиоца или држави његовог уобичајеног боравишта и, по потреби, о државама кроз које је путовао, укључујући законе и прописе тих држава, као и начин на који се они примењују, а који су садржани у различитим изворима међународних организација, као што су УНХЦР и Европска агенција за азил (European Union Agency for Asylum – EUAA), као и других организација које се баве заштитом људских права. Такође, налазимо да се првостепени орган ни у једном делу решења није позвао на примену чланова 33. и 34. Закона о азилу и привременој заштити односно да подносиоцу жалбе није ускратио право на уточиште или супсидијарну заштиту из разлога предвиђених одредбама горе поменутих чланова.

Неосновани су наводи жалбе према којима првостепени орган није на адекватан начин оценио наводе подносиоца жалбе који се односе на субјективни елемент страха од прогона, указујући на арбитрарност у спровођењу мобилизације којој је Lagovskii Dmitrii наводно био изложен, а што је довело до неповерења подносиоца жалбе у институције државе порекла. У жалби подносилац истиче да чињеница да му у тренутку напуштања земље порекла није био уручен формални позив не значи да је његов страх од мобилизације неоснован, те да је првостепени орган из наведеног извео погрешан закључак, не извршивши свеобухватну процену личних ставова и политичког мишљења именованог. Према изјави подносиоца датој на одржаној усменој расправи, упркос богатом војном образовању и добровољно одслуженој војној служби по уговору у трајању од две године у Руској Федерацији, писани позив за мобилизацију и учешће у рату никада није добио, истакавши да га је Војни одсек континуирано посећивао, нудећи му велику своту новца и предлажући му могућност да потпише уговор са војском и на тај начин избегне кривичну одговорност која му је претила, што је он одбијао. Имајући у виду наводе са усмене расправе именованог, према којима се 2022. године фиктивно запослио као менаџер у фабрици алуминијума „FEZ” са циљем ослобођења од мобилизације, на основу чега је добио документ Војног комесаријата којим му се одлаже мобилизација, као и да је упркос статусу резерviste у војсци Руске Федерације 2023. године несметано напустио Руску Федерацију уз важећу путну исправу, првостепени орган је правилно закључио да се у конкретном случају не ради о чињеницама које указују на прогон и да подносилац захтева није доказао постојање прогона од стране власти државе порекла, како активног (држава спроводи прогон), тако ни пасивног (држава толерише прогон), посебно не оног који је мотивисан расном, националном, верском, политичком или било којом другом нетрепељивошћу.

У погледу жалбених навода према којима првостепени орган није извршио индивидуализовану процену да ли би евентуално одбијање мобилизације могло имати утицај на несразмерно или дискриминаторно кажњавање, у смислу члана 28. став 2. тачки 2, 3, 4. и 5. Закона о азилу и привременој заштити, истичемо чињеницу да подносилац жалбе никада није био кривично гоњен, нити кажњаван, било административном, било судском новчаном казном, нити је био хапшен, притваран или осуђиван из разлога избегавања мобилизације, упркос статусу резерviste.

У погледу евентуалног страха од прогона због свог политичког уверења, у складу са чланом 26. став 1. тачка 4. Закона о азилу и привременој заштити, налазимо да подносилац жалбе није изнео ниједан догађај који би учинио вероватним да су његова уверења привукла пажњу власти односно да је његов страх од прогона основан из разлога политичког уверења. Подносилац жалбе се у жалбеним наводима позива на то да је првостепени орган занемарио његово украјинско порекло у контексту избегавања учешћа у оружаном сукобу и приговора савести, пренебрегнувши чињеницу да се именовани добровољно прикључио војној служби Руске Федерације на период од две године, за шта је примао новчану накнаду и да упркос наведеном за време живота у Руској Федерацији никада није био позван на обавезујућу мобилизацију. На основу свега наведеног, налазимо да су неосновани жалбени наводи према којима првостепени орган није на адекватан начин ценио релевантне међународне стандарде и судску праксу у погледу приговора савести и одбијања војне службе, као и да није извршио свеобухватну процену личних ставова и политичког мишљења подносиоца жалбе, у смислу члана 26. став 1. тачка 4. Закона о азилу и привременој заштити.

Сагледавајући списе предмета, првостепени орган је правилно размотрио релевантне чињенице и доказе које је изнео тражилац, а у складу са чланом 32. Закона о азилу и привременој заштити, размотрио је и актуелне извештаје о стању у држави порекла тражиоца те налазимо да су неосновани наводи жалбе са су неправилно коришћени извори, а и наводи у погледу цитираних пресуда Европског суда за људска права, будући да се исте не могу применити на околности овог конкретног случаја.

Када су у питању наводи жалбе да побијано решење не садржи свеобухватну процену ризика у смислу члана 3. Европске конвенције и члана 6. Закона о азилу и привременој заштити, односно непоштовања апсолутне природе начела *non-refoulement*, налазимо да се овим решењем подносилац не протерује нити враћа на територију где постоји ризик да ће бити подвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању и кажњавању, већ му се искључиво налаже да, уколико нема други основ за боравак, напусти територију Републике Србије у року од 15 дана од дана правоснажности решења.

Полазећи од законске дефиниције избеглице и имајући у виду разлоге због којих се додељује уточиште, мишљења смо да разлози које је подносиатељка захтева у току поступка изнела, као разлоге на којима се темељи њен захтев за азил, не садржи наводе који указују на основани страх од прогона, те као такви нису ваљани и оправдани разлози за добијање уточишта у Републици Србији. Такође, Закон о азилу и привременој заштити јасно дефинише појам супсидијарне заштите, па је тако прописано да је супсидијарна заштита облик заштите коју Република Србија одобрава странцу који би у случају повратка у државу порекла или државу уобичајеног боравишта био изложен трпљењу озбиљне неправде и који не може или се због такве опасности не жели ставити под заштиту те државе. Озбиљном неправдом се сматра

претња смртном казном или погубљењем, мучењем, нечовечним поступањем или кажњавањем, као и озбиљна претња по живот изазвана насиљем општих размера у ситуацијама међународног или унутрашњег оружаног сукоба. Имајући у виду претходно утврђено чињенично стање, односно чињеницу да у случају Lagovskii Dmitrii, држављанина Руске Федерације није утврђено постојање прогона од стране државе порекла, налазимо да се именовани повратком у земљу порекла не би суочио са претњом смртном казном или смакнућем, нити да би били изложени мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању.

Комисија за азил је разматрала и остале наводе из жалбе и нашла да они нису од значаја за решавање ове правне ствари. По оцени другостепеног органа, првостепени орган је правилно спровео поступак у овој правној ствари и дао јасне разлоге у образложењу ожалбеног решење због којих је одлучио да захтев за азил треба одбити, јер у конкретном случају нису испуњени услови за одобрење права на уточиште или за одобрење супсидијарне заштите.

Имајући у виду да је првостепени орган правилно спровео поступак и да је побијано решење законито и правилно, а у складу са чланом 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења

Упутство о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба. Може се покренути управни спор тужбом код Управног суда, у Београду - Немањина бр. 9, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. Тужба се, уз оригинал или копију овог решења предаје означеном суду, непосредно, препоручено путем поште, у облику електронског документа или се може изјавити на записник код суда.



**ПРЕДСЕДНИЦА
КОМИСИЈЕ ЗА АЗИЛ**

Гордана Милановић
Гордана Милановић

Доставити:

- МУП-у РС, Управи граничне полиције, Канцеларији за азил
- Подносиоцу жалбе
- Архиви